



Liability for Omissions

Wann Unterlassen im negligence-Recht von England und Wales haftungsrechtlich relevant sein kann. Dieser Guide vertieft die besonderen Situationen; „Omissions“ erklärt die Ausgangsregel.

1. Unterlassen ist erst die Beschreibung

Omission bedeutet Nicht-Handeln, etwa keine Warnung oder Aufsicht. **Act** ist eine Tätigkeit, etwa Öl auf einen Weg zu verschütten. Entscheidend ist, ob jemand durch die eigene Tätigkeit die Lage verschlechtert oder nur Schutz vor einer unabhängig entstandenen Gefahr nicht gewährt. [1]

Ausgangsregel: Man muss grundsätzlich angemessene Sorgfalt walten lassen, um durch die eigene Tätigkeit keine vorhersehbaren körperlichen Schäden zu verursachen. Es gibt gewöhnlich keine allgemeine negligence-Pflicht, jeden Menschen vor Naturgefahren oder dem Fehlverhalten anderer zu retten. Eine anerkannte besondere Beziehung oder andere Grundlage kann das ändern. [1]

2. Die Quelle der Gefahr suchen

Wer schuf das Risiko? Wer kontrollierte es? Übernahm jemand den Schutz gerade dieses Betroffenen? Hinderte ein Eingreifen andere Helfer? Solche Fragen zeigen mögliche Pflichtgrundlagen. Sie sind keine automatische Haftungscheckliste. Eine Pflicht verlangt immer noch **breach**, **causation** und ersatzfähigen **damage**.

Erfundenes Beispiel: Ein Passant sieht einen Fremden im Kanal. Englisches negligence-Recht macht ihn nicht automatisch zum rechtlich verpflichteten Retter. Wer hingegen ein Kleinkind am Wasser beaufsichtigt oder dessen Betreuung konkret übernimmt, steht möglicherweise in einer anderen Beziehung. Moralisches Gebot und dieser zivilrechtliche Anspruch sind getrennte Fragen.

Third party: Dritter außerhalb des Verhältnisses zwischen Kläger und Beklagtem, etwa der Dieb im späteren Busfall. **No duty:** Der behauptete Anspruch scheitert bereits an einer notwendigen Pflicht; das bedeutet nicht, dass kein wirklicher Schaden entstand.



Barrett: Verantwortung übernehmen

3. Assumption of responsibility

Die Übernahme von Verantwortung kann eine duty of care entstehen lassen. Es zählt, welche Betreuung jemand tatsächlich übernommen hat, wann dies geschah und ob das spätere Versäumnis in diesen Umfang fällt. Nähe oder eine Berufsbezeichnung allein genügen nicht. Eine Übernahme kann aus Verhalten folgen und muss nicht in einem unterschriebenen Vertrag stehen. [1, 2]

4. Barrett v Ministry of Defence [1995] 1 WLR 1217 [2]

Der Marinesoldat Barrett trank auf einem Stützpunkt sehr viel und wurde bewusstlos. Ein diensthabender Offizier ließ ihn in seine Kabine bringen und in die stabile Seitenlage legen. Er blieb ohne ausreichende Überwachung und starb später durch eingeatmetes Erbrochenes. Seine Witwe klagte.

Der Court of Appeal unterschied zwei Zeitabschnitte. Vor dem Zusammenbruch bestand keine allgemeine common-law-Pflicht des Ministeriums, seinen übermäßigen Alkoholkonsum zu verhindern. Als die Offiziere die Betreuung übernahmen, schuldeten sie angemessene Sorgfalt gegenüber der bekannten Gefahr.

Wer gewann - und warum? Frau Barrett stellte die Haftung wegen unzureichender Versorgung nach dem Zusammenbruch fest. Das Ministerium hatte teilweise Erfolg: Die allgemeine Pflicht, übermäßiges Trinken zu verhindern, wurde abgelehnt. Wegen Barretts eigener Mitverantwortung (**contributory negligence**) wurde der Ersatz um **zwei Drittel** gekürzt. Das Ergebnis war eine reduzierte Zahlung, kein vollständiger Sieg einer Seite. [2]

5. Mitverantwortung und Pflichtverletzung trennen

Contributory negligence kann den Geldersatz kürzen, ohne die Verantwortung des Beklagten vollständig zu beseitigen. Barretts Trinken machte die spätere unzureichende Betreuung nicht sorgfältig.

Erfundenes Beispiel: Eine Organisatorin bringt eine bewusstlose Teilnehmerin in einen Nebenraum und übernimmt ihre Überwachung bis zum Eintreffen der Hilfe. Sie dann völlig allein zu lassen, ist anders zu prüfen als die Frage, ob man vorher jeden Alkoholkonsum hätte verhindern müssen.



Topp und Tindall: die Grenzen

6. Eine Tätigkeit insgesamt betrachten

Ein Fahrer parkt am Hang ohne Handbremse. „Er hat die Bremse nicht angezogen“ beschreibt ein Unterlassen innerhalb seiner gefährlichen Tätigkeit. Man vergleicht die Lage mit der Situation, wenn er überhaupt nicht tätig geworden wäre. Eine unabhängig entstandene Gefahr ist davon zu unterscheiden. [1]

7. Topp v London Country Bus (South West) Ltd [1993] 1 WLR 976 [3]

Ein Kleinbus stand unbeaufsichtigt, unverschlossen und mit Schlüssel im Zündschloss. Ein unbekannter Dieb nahm ihn und fuhr später die Radfahrerin Topp tödlich an. Ihr Mann verklagte die Busgesellschaft.

Wer gewann - und warum? Die Busgesellschaft gewann; der Court of Appeal bestätigte die Abweisung. Auf diesen Tatsachen bestand die behauptete Pflicht gegenüber Frau Topp, sie vor der Fahrweise des unabhängigen Diebs zu schützen, nicht. Das Urteil ist ein Haftungsgrenzfall, kein Beispiel erfolgreicher Haftung allein wegen des ungesicherten Busses. [3]

8. Tindall v Chief Constable of Thames Valley Police [2024] UKSC 33 [1]

Nach einem ersten Unfall auf Glatteis kam die Polizei, räumte Trümmer und fuhr ab, ohne die Eisstelle zu beseitigen. Ein späterer Zusammenstoß tötete Tindall und einen weiteren Fahrer. Seine Witwe behauptete unter anderem eine Verschlechterung der Lage, Verantwortungsübernahme, Kontrolle oder Verhinderung der Warnungen des ersten Fahrers.

Wer gewann - und warum? Der Chief Constable gewann; der Supreme Court wies die Berufung zurück. Auf den für diese Vorprüfung angenommenen Tatsachen hatte die Polizei die Lage rechtlich nicht verschlechtert, keine Verantwortung gegenüber späteren Fahrern übernommen und das Eis nicht kontrolliert. Sie wusste auch nicht und musste nicht wissen, dass ihre Anwesenheit die Warnungen des ersten Fahrers beenden würde. [1]

Eine vorhersehbare Behinderung fremder Rettungs- oder Warnbemühungen **kann** eine Pflicht begründen. Tindall scheiterte am erforderlichen Wissen beziehungsweise der Vorhersehbarkeit im behaupteten Sachverhalt, nicht an einem generellen Ausschluss dieser Grundlage.



Carmarthenshire: konkrete Kontrolle

9. Verantwortung für ein kleines Kind

Wer für die Kontrolle einer bestimmten Gefahrenquelle verantwortlich ist, kann denjenigen Sorgfalt schulden, die durch den Kontrollverlust vorhersehbar geschädigt werden. Das ist enger als eine Pflicht aller Menschen, jede fremde Gefahr abzuwehren. Die Betreuung sehr kleiner Kinder ist ein Beispiel. [1]

10. Carmarthenshire County Council v Lewis [1955] AC 549 [4]

Ein fast vierjähriges Kind verließ eine Vorschule und lief auf die Straße. Ein Lastwagenfahrer wich aus, stieß gegen einen Pfosten und starb. Seine Witwe klagte gegen die Schulträgerkommune. Diese war für die Kinder verantwortlich; ein entkommenes Kleinkind konnte vorhersehbar Verkehrsteilnehmer gefährden.

Wer gewann - und warum? Frau Lewis gewann; das House of Lords wies die Berufung der Kommune zurück. Ihre Pflicht gegenüber betroffenen Verkehrsteilnehmern und die unzureichende Sicherung des Kindes beziehungsweise der Schulörtlichkeit begründeten Haftung. Die einzelne Lehrerin wurde **nicht** als nachlässig beurteilt. Der Anspruch gegen den Träger war nicht einfach die Gleichsetzung „Lehrerin kurz abgelenkt = negligent“. [4]

11. Vier Konstellationen vergleichen

Barrett: konkrete Betreuung eines bereits gefährdeten Menschen übernommen. **Topp:** behauptete Schutzpflicht gegenüber einer später durch einen unabhängigen Dieb geschädigten Person nicht festgestellt. **Tindall:** Unfallanwesenheit bedeutete noch keine Kontrolle des Eises oder Verantwortung gegenüber allen späteren Fahrern.

Carmarthenshire: konkrete Kontrolle und Verantwortung für ein kleines Kind mit vorhersehbarer Verkehrsgefahr.

Prüfmethode: Nicht beim Wort „Unterlassen“ stehen bleiben. Zuerst Gefahr, eigene Tätigkeit, Übernahme und Kontrolle bestimmen. Dann prüfen, ob gerade die behauptete Pflicht besteht und ob ihr Umfang die konkret versäumte Maßnahme erfasst. Schließlich breach, causation und damage prüfen.



Verständnisfragen mit Antworten

1. Ist jeder Passant generell zur Rettung eines Fremden verpflichtet?

Antwort: Eine solche allgemeine negligence-Pflicht besteht im behandelten englischen Recht gewöhnlich nicht. Besondere Pflichtgrundlagen können das ändern.

2. Was kann eine konkrete Übernahme der Betreuung verändern?

Antwort: Sie kann eine duty of care im Umfang der übernommenen Schutzaufgabe begründen.

3. Wie ging Barrett aus?

Antwort: Haftung für die unzureichende Versorgung bestand, aber kein allgemeiner Schutz vor übermäßigem Trinken; der Ersatz wurde wegen Mitverantwortung um zwei Drittel gekürzt.

4. Weshalb verlor Herr Topp gegen die Busgesellschaft?

Antwort: Die behauptete Pflicht zum Schutz vor der Fahrweise des unabhängigen Diebs war auf den Tatsachen nicht begründet.

5. Kann Behinderung einer fremden Warnung nie eine Pflicht begründen?

Antwort: Doch. Tindall scheiterte hier daran, dass die Polizei diese Wirkung nicht kannte oder vernünftigerweise kennen musste.

6. Gewann Lewis, weil die Lehrerin negligent war?

Antwort: Nein. Die Witwe gewann gegen den Träger aufgrund dessen Verantwortung; die einzelne Lehrerin wurde nicht als negligent beurteilt.

7. Legt eine duty of care schon die volle Geldsumme fest?

Antwort: Nein. Weitere Anspruchsvoraussetzungen und die Höhe bleiben zu prüfen; Mitverantwortung kann kürzen.



Primärquellen

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Tindall [2024] UKSC 33.

Amtliches Urteil: Absätze 20-44 zur Grundregel, 48-70 zur Behinderung, 74-87 zu Übernahme und Kontrolle, 80 zu Lewis. [Quelle öffnen](#)

[2] Barrett [1994] EWCA Civ 7; [1995] 1 WLR 1217.

Der EGMR gibt Tatsachen und Ausgang des britischen Verfahrens in Barrett v United Kingdom, Nr. 24851/94, wieder. Dieser Link dient der Kontrolle des nationalen Ergebnisses, nicht einer eigenen EGMR-Fallbesprechung. [Quelle öffnen](#)

[3] Topp [1993] EWCA Civ 15; [1993] 1 WLR 976.

Reproduktion des Court-of-Appeal-Urteils einschließlich Abweisung der Klage. [Quelle öffnen](#)

[4] Carmarthenshire County Council v Lewis [1955] AC 549.

Reproduktion des House-of-Lords-Urteils, insbesondere die Unterscheidung zwischen Lehrerin und Schulträger. [Quelle öffnen](#)